

QUY CHẾ CUỘC ĐẤU GIÁ

- Căn cứ Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 và Luật số 37/2024/QH15 ngày 27/06/2024 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản;

- Căn cứ Nghị định số 172/2024/NĐ-CP ngày 27/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 37/2024/QH15;

- Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 2512/2025/HĐDG-BV ngày 04/03/2025 giữa Công ty Đấu giá Hợp danh Bảo Việt và Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VP bank);

Công ty Đấu giá Hợp danh Bảo Việt ban hành Quy chế cuộc đấu giá trên nguyên tắc tuân thủ các quy định hiện hành về đấu giá tài sản.

Quy chế cuộc đấu giá gồm các nội dung sau:

Điều 1. Tài sản đấu giá, nơi có tài sản, hồ sơ pháp lý về tài sản đấu giá:

1. Tài sản đấu giá: 01 xe ô tô đầu kéo nhãn hiệu CNHTC ZZ4257V3247Q1B; BKS: 50H-113.26 cụ thể:

- Số khung: LZZ1CLSBXMA900481;

- Số máy: D103850210507041847

Lưu ý:

- Tài sản được bán theo hiện trạng thực tế, “có sao bán vậy”. Khách hàng có trách nhiệm xem xét về tình trạng, chất lượng của tài sản trước khi đăng ký tham gia đấu giá.

- Đây là tài sản thế chấp, ngân hàng xử lý để thu hồi nợ vay, khách hàng có trách nhiệm xem xét nghiên cứu, tìm hiểu kỹ các hồ sơ pháp lý của tài sản trước khi đăng ký tham gia đấu giá.

- Đây là tài sản bảo đảm cho khoản vay của khách hàng tại VPBank được xử lý qua hình thức bán đấu giá để thu hồi nợ vay, Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản và/hoặc Biên bản đấu giá có thể bị hủy hoặc sửa đổi khi có quyết định của cơ quan có thẩm quyền; trong trường hợp này thì các bên khôi phục lại tình trạng ban đầu, hoàn trả cho nhau những gì đã nhận; nếu không hoàn trả được bằng hiện vật, thì phải hoàn trả bằng tiền và trong mọi trường hợp không làm phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại của VPBank và Công ty Đấu giá Hợp danh Bảo Việt. Trường hợp chủ tài sản và/hoặc người đang quản lý, sử dụng tài sản không tự nguyện bàn giao tài sản, người trúng đấu

giá có quyền yêu cầu các cơ quan chức năng hoặc khởi kiện ra Tòa án nhân dân có thẩm quyền.

- Trước ngày mở cuộc đấu giá, bên bảo đảm có quyền nhận lại tài sản nếu thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình đối với bên nhận bảo đảm và thanh toán các chi phí phát sinh do việc chậm thực hiện nghĩa vụ gây ra cũng như các chi phí đấu giá, xử lý tài sản bảo đảm. Người tham gia đấu giá xem như đã chấp thuận và không có bất kỳ khiếu kiện, khiếu nại hay yêu cầu bồi thường gì đối với Công ty Đấu giá Hợp danh Bảo Việt và VPBank.

- Trường hợp tài sản có thể thay đổi số khung, số máy thì khách hàng vẫn đồng ý mua tài sản, chịu hoàn toàn trách nhiệm với việc này và không có bất kỳ khiếu kiện khiếu nại gì đối với Công ty Đấu giá Hợp danh Bảo Việt và VPBank.

2. Nơi giữ tài sản đấu giá: Bãi xe Gia Vũ 502 Võ Nguyên Giáp, P. Khuê Mỹ, Q. Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng.

3. Nguồn gốc và tình trạng pháp lý tài sản: Tài sản thế chấp tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (sau đây gọi tắt là “VPBank”), bán đấu giá để thu hồi nợ vay, gồm các hồ sơ pháp lý sau:

Giấy tờ về quyền sở hữu, sử dụng tài sản và các hồ sơ pháp lý kèm theo:

- Giấy Chứng nhận đăng ký xe ô tô số 50079126 đứng tên Diệp Văn Triêng, BKS: 50H-113.26 của Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 09/12/2021;

- Hợp đồng thế chấp số LN2112034821077 ngày 13/12/2021 giữa ông Diệp Văn Triêng, bà Lê Thị Bích Dân với Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh – Phòng giao dịch Thủ Đức;

- Hợp đồng cho vay số LN2112034821077 ngày 13/12/2021 và Phụ lục hợp đồng số 01/PLHĐ giữa Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng- Chi nhánh Quảng Nam với ông Nguyễn Văn Sử;

- Phiếu yêu cầu đăng ký biện pháp bảo đảm, hợp đồng ngày 13/12/2021;

- Thông báo về việc Yêu cầu thực hiện nghĩa vụ trả nợ số 4868/2025/SE-TB-VPB ngày 05/01/2025 của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng;

- Biên bản bàn giao tài sản bảo đảm ngày 20/02/2025;

- Thông báo về việc xử lý tài sản bảo đảm số 4870/2025/SE-TB-VPB ngày 21/02/2025 của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng;

- Thông báo về việc Xử lý tài sản đảm bảo số 8762/2024/TB-VPBank ngày 01/01/2025 của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng;

- Danh sách tài sản bảo đảm nhận bàn giao số 4963/2025/SE-DS-VPB ngày 26/02/2025;

- Văn bản ủy quyền về việc nhận bàn giao tài sản bảo đảm số 4961/2025/SE-UQ-VPB ngày 26/02/2025.

VPBank chịu trách nhiệm về mọi vấn đề pháp lý liên quan đến trình tự thủ tục để đưa tài sản ra bán đấu giá.

Điều 2. Thời gian, địa điểm xem tài sản, xem giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và các hồ sơ liên quan khác: Từ 08 giờ 00 phút ngày 12/03/2025 đến 17 giờ 00 phút ngày 14/03/2025 (*Trong giờ hành chính*). Địa điểm: Bãi xe Gia Vũ 502 Võ Nguyên Giáp, P. Khuê Mỹ, Q. Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng.

Điều 3. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ mời tham gia đấu giá; tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá,: Bắt đầu từ 08 giờ 00 phút ngày 06/03/2025 và kết thúc lúc 17 giờ 00 phút ngày 18/03/2025 (*Trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần*) trực tiếp tại Công ty Đấu giá Hợp danh Bảo Việt số 287 Nguyễn Sinh Sắc, P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng hoặc tại trang đấu giá trực tuyến (<http://daugiaviệt.vn>) (<http://daugiaso5.vn>). Sau đó khách hàng điền đầy đủ thông tin và gửi hồ sơ tham gia đấu giá của mình về địa chỉ email: daugiabaovietdn@gmail.com đồng thời gửi hồ sơ tham gia đấu giá bản giấy về địa chỉ Công ty Đấu giá Hợp danh Bảo Việt trước 17 giờ 00 phút ngày 18/03/2025 theo địa chỉ: số 287 Nguyễn Sinh Sắc, P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng.

Hồ sơ mời tham gia đấu giá bao gồm:

- Phiếu đăng ký tham gia đấu giá;
- Quy chế cuộc đấu giá;
- Đơn cam kết của khách hàng;
- Phiếu thu tiền hồ sơ;
- Tài liệu liên quan đến tài sản đấu giá.

Điều 4. Giá khởi điểm: 563.000.000 đồng (*Năm trăm sáu mươi ba triệu đồng*). Giá trên đã bao gồm thuế GTGT.

Điều 5. Thuế, phí và các nghĩa vụ tài chính liên quan:

Người trúng đấu giá có trách nhiệm nộp các loại thuế, phí, lệ phí khác liên quan đến việc sang tên, chuyển nhượng đối với tài sản đấu giá, kể cả các nghĩa vụ tài chính phải thanh toán cho nhà nước như: Thuế thu nhập từ việc chuyển nhượng tài sản, phí bảo trì đường bộ, tiền phạt vi phạm hành chính liên quan đến tài sản đấu giá... (nếu có).

Điều 6. Tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá: 100.000 đồng/bộ hồ sơ.

Điều 7. Tiền đặt trước, thời gian nộp tiền đặt trước tham dự đấu giá:

1. Khoản tiền đặt trước tham dự đấu giá: 112.600.000 đồng (*Một trăm mười hai triệu sáu trăm nghìn đồng*) - tương đương với 20% giá khởi điểm của tài sản.

Phương thức nộp: Chuyển khoản, theo thông tin sau:

- Đơn vị thụ hưởng: Công ty Đấu giá Hợp danh Bảo Việt;
- Số tài khoản: 6468687979
- Mở tại: Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – Chi nhánh Đà Nẵng.

- Lưu ý: Khách hàng nộp tiền đặt trước đề nghị ghi rõ nội dung chuyển khoản như sau: “Họ&tên hoặc tên tổ chức (tên chủ thể đăng ký tham gia đấu giá) nộp tiền đặt trước TGDG xe ô tô **đầu kéo nhãn hiệu CNHTC ZZ4257V3247Q1B; BKS: 50H-113.26**”.

2. Thời gian nộp tiền đặt trước: Bắt đầu từ 08 giờ 00 phút ngày 06/03/2025 và kết thúc đến 17 giờ 00 phút ngày 18/03/2025.

(Mọi trường hợp tiền đặt trước báo có trong tài khoản của tổ chức hành nghề đấu giá sau 17 giờ 00 phút ngày 18/03/2025 và/hoặc thông tin chuyển khoản không thể hiện tên khách hàng đăng ký, nội dung nộp tiền đặt trước không thể hiện nộp cho tài sản cụ thể nào đều không đủ điều kiện tham gia đấu giá).

Điều 8. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- **Thời gian đăng ký:** Bắt đầu từ 08 giờ 00 phút ngày 06/03/2025 và kết thúc lúc 17 giờ 00 phút ngày 18/03/2025 (Trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần);

- **Địa điểm đăng ký:** Trực tiếp tại Công ty Đấu giá Hợp danh Bảo Việt số 287 Nguyễn Sinh Sắc, P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng đồng thời đăng ký tại trang đấu giá trực tuyến (<http://daugiaviet.vn>) (<http://daugiaso5.vn>).

- **Điều kiện đăng ký:** Các đối tượng có nhu cầu và không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản năm 2016 sửa đổi, bổ sung năm 2024 (sau đây gọi tắt là “Luật Đấu giá tài sản”) và các quy định pháp luật khác có liên quan (nếu có).

- **Cách thức đăng ký tham gia đấu giá:** Khách hàng có nhu cầu mua hồ sơ, nộp hồ sơ, đăng ký trực tiếp tại Công ty Đấu giá Hợp danh Bảo Việt số 287 Nguyễn Sinh Sắc, P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng, đồng thời truy cập vào trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến địa chỉ tên miền: <http://daugiaviet.vn> (<http://daugiaso5.vn>) và làm theo hướng dẫn để đăng ký tham gia đấu giá và nộp khoản tiền đặt trước hợp lệ để tham gia đấu giá. Trường hợp không tự mình mua và/hoặc nộp hồ sơ tham gia đấu giá thì có thể ủy quyền cho người khác đến mua và/hoặc nộp hồ sơ và/hoặc tham gia đấu giá theo đúng thời hạn quy định tại Quy chế này.

Chậm nhất đến 17 giờ 00 phút ngày 18/03/2025 khách hàng phải hoàn thành việc mua và nộp hồ sơ tham gia đấu giá, đăng ký trên trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến và phải được hệ thống ghi nhận.

Điều 9. Thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá: Lúc 10 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút ngày 21/03/2025;

Thời gian điểm danh người tham gia đấu giá từ 10 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút ngày 21/03/2025;

Địa điểm: Đấu giá trực tuyến trên trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến: <http://daugiaviet.vn> (<http://daugiaso5.vn>).

Điều 10. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

- **Hình thức đấu giá:** Đấu giá theo hình thức trực tuyến.

- **Phương thức đấu giá:** Trả giá lên.

Điều 11. Các trường hợp bị truất quyền tham gia đấu giá:

- Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham dự phiên đấu giá;

- Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức hành nghề đấu giá, người có tài sản, người tham gia đấu giá tài sản khác, cá nhân, tổ chức khác để dìm giá, nâng giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

- Cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối, mất trật tự tại phiên đấu giá;

- Đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

- Nhận ủy quyền tham gia đấu giá của người tham gia đấu giá khác đối với tài sản mà mình cũng là người tham gia đấu giá tài sản đó; nhận ủy quyền tham gia đấu giá của từ hai người tham gia đấu giá trở lên đối với cùng một tài sản;

- Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp vợ, chồng, anh ruột, chị ruột, em ruột cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;

- Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp công ty mẹ, công ty con, các doanh nghiệp mà cá nhân, tổ chức hoặc nhóm cá nhân, tổ chức có khả năng chi phối hoạt động của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;

- Thuộc trường hợp rút lại giá đã trả, giá đã chấp nhận theo quy định tại Khoản 4 Điều 50 Luật Đấu giá tài sản;

- Các hành vi nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan.

Điều 12. Xử lý tiền đặt trước và các trường hợp không được nhận lại tiền đặt trước:

1. Xử lý tiền đặt trước

- Người tham gia đấu giá được quyền từ chối tham gia cuộc đấu giá và được nhận lại tiền đặt trước trong trường hợp có sự thay đổi về giá khởi điểm, số lượng, chất lượng tài sản đã niêm yết, thông báo công khai (Người tham gia đấu giá có nghĩa vụ chứng minh khi xảy ra một trong số các trường hợp trên);

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá hoặc trong thời hạn khác theo thỏa thuận, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản có trách nhiệm trả lại khoản tiền đặt trước và thanh toán tiền lãi (nếu có) cho người tham gia đấu giá từ chối tham gia đấu giá quy định tại khoản 3 Điều này, người tham gia đấu giá đã nộp tiền đặt trước nhưng không đáp ứng yêu cầu, điều kiện tham gia đấu giá theo thông báo của tổ chức hành nghề đấu giá tài sản hoặc người tham gia đấu giá không trúng đấu giá, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này;

- Trường hợp trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước của khách hàng được chuyển

thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện giao kết hoặc thực hiện hợp đồng thuê tài sản. Việc xử lý tiền cọc thực hiện theo quy định về Pháp luật Dân sự và các quy định liên quan (nếu có);

2. Các trường hợp không được nhận lại tiền đặt trước

- Đã nộp tiền đặt trước nhưng không tham dự phiên đấu giá, buổi công bố giá mà không thuộc trường hợp bất khả kháng;
- Bị truất quyền tham gia đấu giá do có hành vi vi phạm quy định tại khoản 5 Điều 9 của Luật Đấu giá tài sản;
- Từ chối ký biên bản đấu giá theo quy định tại khoản 3 Điều 44 của Luật Đấu giá tài sản;
- Rút lại giá đã trả hoặc giá đã chấp nhận theo quy định tại Điều 50 của Luật Đấu giá tài sản;
- Từ chối kết quả trúng đấu giá theo quy định tại Điều 51 Luật Đấu giá tài sản.

Khoản tiền đặt trước có khách hàng vi phạm tại điều này thuộc về người có tài sản đấu giá.

Điều 13. Bước giá: **Tối thiểu 3.000.000 đồng**/bước giá. Theo đó:

Giá trả hợp lệ = Giá khởi điểm + (N x bước giá). Trong đó: N là các số tự nhiên 1,2,3,4,.....

Giá trả không hợp lệ là giá trả không đúng theo công thức giá trả hợp lệ nêu trên.

Điều 14. Các trường hợp không được đăng ký tham gia đấu giá:

- Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;
- Người làm việc trong tổ chức hành nghề đấu giá thực hiện cuộc đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành phiên đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản;
- Người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật;
- Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người quy định tại điểm c khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản;
- Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật áp dụng đối với loại tài sản đó.

Điều 15. Hồ sơ tham gia đấu giá tài sản gồm có: Người tham gia đấu giá nộp 01 bộ hồ sơ tại Công ty Đấu giá Hợp danh Bảo Việt, bao gồm các loại giấy tờ sau:

- Phiếu đăng ký theo mẫu của Công ty đấu giá phát hành;
- Đối với tổ chức: Bản sao (chứng thực) hoặc bản sao kèm bản chính Giấy chứng

nhận đăng ký kinh doanh/Quyết định thành lập còn hiệu lực, CCCD/Hộ chiếu còn hiệu lực của người đại diện theo pháp luật;

- Đối với cá nhân: Bản sao (chứng thực) CCCD/Hộ chiếu còn hiệu lực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu;

- Giấy tờ chứng minh đáp ứng yêu cầu, điều kiện tham gia đấu giá hoặc văn bản của cơ quan có thẩm quyền xác nhận đáp ứng yêu cầu, điều kiện tham gia đấu giá trong trường hợp pháp luật có quy định yêu cầu điều kiện tham gia đấu giá;

- Các cam kết khác (nếu có);

- Giấy ủy quyền theo quy định của pháp luật và bản sao (chứng thực) CCCD/Hộ chiếu còn hiệu lực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu của người được ủy quyền trong trường hợp có ủy quyền.

Điều 16. Thời hạn, địa điểm ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá và bàn giao tài sản:

- Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày VPBank nhận được hồ sơ cuộc đấu giá theo quy định tại khoản 2 Điều 45 của Luật Đấu giá tài sản thì VPBank và người trúng đấu giá ký kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá (phí công chứng do người người trúng đấu giá chi trả). Trường hợp người trúng đấu giá không ký hợp đồng thì người trúng đấu giá sẽ mất toàn bộ số tiền đặt cọc và số tiền này thuộc về VPBank, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

- Địa điểm ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá theo thông báo của VPBank.

2. Thời hạn, địa điểm bàn giao tài sản cho người trúng đấu giá

- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày người trúng đấu giá thanh toán đủ số tiền mua tài sản đấu giá cho VPBank, thì VPBank có trách nhiệm bàn giao tài sản và toàn bộ hồ sơ pháp lý tài sản cho người trúng đấu giá, trường hợp phức tạp thì thời gian có thể kéo dài theo thỏa thuận giữa VPBank và người trúng đấu giá.

- Địa điểm bàn giao hồ sơ tài sản và tài sản: Tại nơi có tài sản đấu giá.

- Phương thức bàn giao: VPBank trực tiếp bàn giao tài sản và hồ sơ pháp lý của tài sản cho người trúng đấu giá.

Điều 17. Thời hạn, phương thức thanh toán:

- **Đợt 1:** Trường hợp trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước của người trúng đấu giá được chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện giao kết hoặc thực hiện hợp đồng mua bán tài sản đấu giá với người có tài sản đấu giá. Khoản tiền này được trừ vào nghĩa vụ thanh toán tiền bán tài sản.

- **Đợt 2:** Trong vòng **05 ngày** kể từ ngày đấu giá thành, người trúng đấu giá phải thanh toán đủ tiền mua tài sản còn lại sau khi đã trừ số tiền đã nộp Đợt 1 vào tài khoản của VPBank theo thông tin sau:

- + Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank Hội sở)

- + Tên tài khoản: **TAI KHOAN TO TUNG RCC.**

+ Số tài khoản: **VND1300600180001**.

+ Nội dung: Thanh toán tiền đấu giá tài sản xe ô tô biển kiểm soát **01 xe ô tô đầu kéo nhãn hiệu CNHTC ZZ4257V3247Q1B; BKS: 50H-113.26**.

Nếu quá thời hạn 05 ngày kể từ ngày đấu giá thành, người trúng đấu giá không thanh toán hoặc không thanh toán đủ số tiền mua tài sản đấu giá cho VPBank thì xem như vi phạm nghĩa vụ thanh toán và từ chối mua tài sản đấu giá, số tiền đặt cọc của người trúng đấu giá sẽ không được hoàn trả lại mà thuộc về VPBank.

Điều 18. Nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, xét duyệt điều kiện tham gia đấu giá:

- Nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Người đăng ký tham gia đấu giá nộp trực tiếp hồ sơ tham gia đấu giá theo quy định của Quy chế này tại Công ty Đấu giá Hợp danh Bảo Việt

- Xét duyệt điều kiện tham gia đấu giá: Kết thúc thời hạn đăng ký tham gia đấu giá, Công ty Đấu giá Hợp danh Bảo Việt chủ trì việc xét duyệt điều kiện hồ sơ tham gia đấu giá theo quy định pháp luật và theo Quy chế cuộc đấu giá. Công ty Đấu giá Hợp danh Bảo Việt sẽ thông báo cho người không đủ điều kiện tham gia đấu giá chậm nhất 01 ngày làm việc trước ngày mở phiên đấu giá theo phương thức gửi tin nhắn (SMS) hoặc phương thức khác, đến số điện thoại mà người không đủ điều kiện tham gia đấu giá đã cung cấp khi thực hiện thủ tục đăng ký tham gia đấu giá. Danh sách những người đủ điều kiện tham gia đấu giá sẽ được bảo mật.

Điều 19. Tổ chức cuộc đấu giá bằng hình thức trực tuyến:

a. Điểm danh khách hàng tham gia đấu giá:

Thời gian điểm danh người tham gia đấu giá là 30 phút kể từ thời điểm bắt đầu tổ chức cuộc đấu giá. Người tham gia đấu giá có thể trả giá kể từ thời điểm bắt đầu cuộc đấu giá và trong suốt thời gian điểm danh đến khi kết thúc cuộc đấu giá.

Người tham gia đấu giá phải đăng nhập vào tài khoản trên hệ thống đấu giá trực tuyến và truy cập (online) vào phòng đấu giá trực tuyến theo quy định trên Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến (địa chỉ tên miền: <http://daugiaviyet.vn> (<http://daugiaso5.vn>) để tham gia cuộc đấu giá được thực hiện bằng hình thức đấu giá trực tuyến theo thời gian quy định cụ thể tại Thông báo bán đấu giá.

Người tham gia đấu giá không có mặt (online) tại Phòng đấu giá tài sản trên Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến (địa chỉ tên miền: <http://daugiaviyet.vn> (<http://daugiaso5.vn>) trong thời gian quy định (gọi là “thời gian điểm danh”) bị coi là vi phạm Quy chế cuộc đấu giá, vi phạm điểm a khoản 6 Điều 39 Luật Đấu giá tài sản và không được hoàn trả lại tiền đặt trước.

Việc xác nhận sự có mặt tham dự đấu giá trực tuyến được thể hiện bằng việc đăng nhập tài khoản đấu giá trực tuyến và truy cập vào phòng đấu giá hiển thị mã số

khách hàng đã được cấp khi hoàn thành thủ tục đăng ký đấu giá – theo dữ liệu điện tử trích xuất.

b. Cách thức trả giá

Người tham gia đấu giá đăng nhập tài khoản và truy cập vào Phòng đấu giá tài sản trên trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến đối với tài sản mà mình đã đăng ký đấu giá trong thời gian quy định. Người tham gia đấu giá sử dụng tài khoản của mình và thực hiện việc trả giá theo phương thức đấu giá, thời điểm bắt đầu tiến hành đấu giá và thời điểm kết thúc đấu giá, bước giá đã được công bố.

Mỗi người tham gia đấu giá trả giá, hệ thống đấu giá trực tuyến sẽ ghi nhận và hiển thị liên tục các mức giá đã trả (theo thứ tự các mức giá trả cao nhất được đẩy lên trên cùng danh sách và giảm dần theo thứ tự xếp hạng giá) để những người tham gia đấu giá xem được.

Người tham gia đấu giá có thể trả giá ngay khi cuộc đấu giá bắt đầu và xuyên suốt khoảng thời gian đấu giá của cuộc đấu giá được quy định tại Quy chế này.

Sau thời gian trả giá theo quy định tại Quy chế đấu giá thì hệ thống xác định người trả giá hợp lệ cao nhất là người trúng đấu giá và gửi thông báo cho người trúng đấu giá đó.

c. Công thức trả giá:

Giá trả hợp lệ = Giá khởi điểm + (N x bước giá). Trong đó: N là số tự nhiên.

Giá trả dưới giá khởi điểm là không hợp lệ và hệ thống sẽ không ghi nhận mức giá này. Hệ thống không ghi nhận mức giá không hợp lệ nếu thực hiện sai công thức trả giá.

Lưu ý: Trường hợp người trả giá cao nhất rút lại giá đã trả trong khoảng thời gian 01 phút trước thời điểm kết thúc phiên đấu giá thì thời gian trả giá được gia hạn thêm 03 phút sau thời điểm kết thúc phiên đấu giá. Trong trường hợp này khách hàng rút lại giá đã trả sẽ không được tiếp tục tham gia đấu giá theo quy định tại Khoản 4 Điều 50 Luật Đấu giá tài sản.

Điều 20. Kết thúc cuộc đấu giá:

Tại thời điểm kết thúc cuộc đấu giá, người trúng đấu giá là người có mức trả giá cao nhất được hệ thống thông tin đấu giá trực tuyến ghi nhận tại thời điểm kết thúc việc trả giá nếu người đó không từ chối kết quả trúng đấu giá trong vòng 15 phút kể từ thời điểm xác định người trả giá cao nhất.

Đấu giá viên căn cứ kết quả xác định người trúng đấu giá để công bố người trúng đấu giá trên hệ thống đấu giá trực tuyến ngay sau khi cuộc đấu giá kết thúc.

Điều 21. Thông báo kết quả đấu giá:

Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản thông báo kết quả đấu giá cho người trúng đấu giá ngay sau khi có kết quả đấu giá trực tuyến.

Thông báo phải ghi rõ các thông tin về tài sản đấu giá, thời điểm bắt đầu và kết thúc việc trả giá, thời điểm hệ thống đấu giá trực tuyến ghi nhận giá trúng đấu giá.

Điều 22. Từ chối kết quả trúng đấu giá:

Trong thời gian 15 phút kể từ khi kết thúc thời gian trả giá, người đã được hệ thống xác định là người trả giá cao nhất có quyền từ chối kết quả trúng đấu giá (bằng thao tác bấm nút: “Từ chối kết quả trúng đấu giá” và làm theo hướng dẫn).

Khi đó người trả giá liền kề là người trúng đấu giá, nếu giá liền kề đó cộng với khoản tiền đặt trước ít nhất bằng giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá và người trả giá liền kề chấp nhận mua tài sản đấu giá (Thể hiện bằng thao tác bấm nút “Đồng ý kết quả trúng đấu giá”). Trường hợp giá liền kề cộng với khoản tiền đặt trước nhỏ hơn giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá hoặc người trả giá liền kề không chấp nhận mua tài sản đấu giá hoặc không có người trả giá liền kề thì cuộc đấu giá không thành. Người từ chối kết quả trúng đấu giá không được hoàn trả khoản tiền đặt trước đã nộp khi tham gia đấu giá.

Điều 23. Đấu giá trong trường hợp chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá, một người tham gia đấu giá, một người trả giá, không trả giá:

1. Việc đấu giá tài sản trong trường hợp chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá, một người tham gia đấu giá, một người trả giá được thực hiện như sau:

Khi đã hết thời hạn đăng ký tham gia mà chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá hoặc có nhiều người đăng ký tham gia đấu giá nhưng chỉ có một người tham dự phiên đấu giá hoặc có nhiều người tham dự phiên đấu giá nhưng chỉ có một người trả giá hợp lệ hoặc có nhiều người trả giá nhưng chỉ có một người trả giá cao nhất và ít nhất bằng giá khởi điểm thì tài sản được bán cho người đó;

2. Việc đấu giá tài sản theo quy định tại khoản 1 Điều này chỉ được tiến hành sau khi đã thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục đấu giá tài sản theo quy định của Luật Đấu giá tài sản và không có khiếu nại liên quan đến trình tự, thủ tục cho đến ngày tổ chức phiên đấu giá.

3. Trong trường hợp phiên đấu giá bằng hình thức đấu giá trực tuyến vào thời gian điểm danh theo quy định chỉ có một người tham gia (đăng nhập tài khoản đấu giá trực tuyến và vào phòng đấu giá) hoặc có nhiều người vào phòng đấu giá trong thời gian điểm danh nhưng không có người trả giá để xét giá trúng đấu giá theo quy định thì phiên đấu giá được xác định là không thành.

Điều 24. Biên bản cuộc đấu giá:

Biên bản cuộc đấu giá trực tuyến phải ghi nhận thời điểm bắt đầu tiến hành đấu giá, thời điểm kết thúc cuộc đấu giá, số người tham gia đấu giá, giá trúng đấu giá, người trúng đấu giá. Diễn biến cuộc đấu giá được hệ thống đấu giá trực tuyến ghi nhận phải được trích xuất, có xác nhận của tổ chức hành nghề đấu giá tài sản vận hành Trang thông tin đấu giá trực tuyến và đính kèm biên bản đấu giá.

Biên bản đấu giá phải được lập tại thời điểm kết thúc việc trả giá và có chữ ký của Đấu giá viên, người ghi biên bản, người có tài sản đấu giá.

Biên bản đấu giá được gửi cho người trúng đấu giá để ký và gửi lại cho Công ty Đấu giá Hợp danh Bảo Việt trong vòng 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá.

Người trúng đấu giá không ký biên bản được và nộp lại biên bản đấu giá đã ký cho tổ chức hành nghề đấu giá tài sản trong thời hạn nêu trên được coi là từ chối ký biên bản đấu giá và coi như không chấp thuận giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc không chấp nhận mua tài sản đấu giá, khoản tiền đặt trước của người này không được hoàn trả về và thuộc về người có tài sản trừ trường hợp bất khả kháng.

Điều 25. Đối tượng tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu và không thuộc các đối tượng quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản và các quy định pháp luật khác có liên quan (*nếu có*) có đủ điều kiện mua tài sản tại Điều 1 của Quy chế này.

- Đối với tổ chức: Là người đại diện theo pháp luật của tổ chức (*nếu người khác thay thế phải có văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật*).

- Đối với cá nhân và hộ gia đình: Là người có tên trong đơn đăng ký tham gia đấu giá chính thức (*Nếu người khác thay thế sau khi nộp đơn thì phải có văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật*).

Các trường hợp không được đăng ký tham gia đấu giá:

- Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;

- Người làm việc trong tổ chức hành nghề đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành phiên đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản;

- Người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật;

- Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người quy định tại điểm c khoản này;

- Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật áp dụng đối với loại tài sản đó.

Điều 26. Các trường hợp bị truất quyền tham gia đấu giá:

- Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham dự phiên đấu giá;

- Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để đìu giá, nâng giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;
- Cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối, mất trật tự tại phiên đấu giá;
- Đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;
- Nhận ủy quyền tham gia đấu giá của người tham gia đấu giá khác đối với tài sản mà mình cũng là người tham gia đấu giá tài sản đó; nhận ủy quyền tham gia đấu giá của từ hai người tham gia đấu giá trở lên đối với cùng một tài sản;
- Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp vợ, chồng, anh ruột, chị ruột, em ruột cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;
- Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp công ty mẹ, công ty con, các doanh nghiệp mà cá nhân, tổ chức hoặc nhóm cá nhân, tổ chức có khả năng chi phối hoạt động của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;
- Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan.

Điều 27. Xử lý trường hợp phát sinh do lỗi kỹ thuật của hệ thống đấu giá trực tuyến:

1. Trường hợp do lỗi hệ thống đấu giá trực tuyến của tổ chức hành nghề đấu giá tài sản vận hành Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến khiến cuộc đấu giá không bắt đầu được hoặc người tham gia đấu giá không trả giá được, thì khi có xác nhận của tổ chức hành nghề đấu giá tài sản vận hành Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản dừng cuộc đấu giá trực tuyến và thông báo ngay cho người có tài sản quyết định thời gian tổ chức đấu giá lại;

2. Trường hợp do lỗi hệ thống đấu giá trực tuyến khiến người tham gia đấu giá không thể trả giá, trả giá hợp lệ nhưng không được hệ thống ghi nhận hoặc ghi nhận sai thời gian trả giá, thì khi có xác nhận của tổ chức hành nghề đấu giá tài sản vận hành Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản dừng cuộc đấu giá trực tuyến và thông báo ngay cho người có tài sản quyết định thời gian tổ chức đấu giá lại;

Khi có xác nhận của tổ chức vận hành Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến về việc hủy cuộc đấu giá trực tuyến trong trường hợp do lỗi kỹ thuật của hệ thống đấu giá trực tuyến của tổ chức vận hành Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến khiến người tham gia đấu giá không tiếp tục trả giá được sau khi cuộc đấu giá bắt đầu thì Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản thông báo cho người có tài sản biết để quyết định thời gian đấu giá lại;

3. Trong các trường hợp này, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản không chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại do lỗi kỹ thuật của hệ thống gây ra.

Điều 28. Quyền và nghĩa vụ của người tham gia đấu giá:

1. Quyền của người tham gia đấu giá:

- Được cung cấp đầy đủ thông tin về tài sản đấu giá;
- Được tham dự buổi đấu giá nếu đủ điều kiện theo quy định của quy chế cuộc đấu giá;
- Trường hợp trúng đấu giá được hưởng đầy đủ các quyền lợi hợp pháp có liên quan đến tài sản trúng đấu giá theo quy định của pháp luật và Quy chế này;
- Được trả lại tiền đặt trước chậm nhất 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá nếu không trúng giá và không vi phạm quy chế đấu giá;
- Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

2. Nghĩa vụ của người tham gia đấu giá:

- Mua hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá đúng thời gian quy định;
- Nộp hồ sơ để tham gia đấu giá tài sản và khoản tiền đặt trước đấu giá theo đúng quy định;
- Có mặt đầy đủ, đúng giờ để tham dự phiên đấu giá của Công ty Đấu giá Hợp danh Bảo Việt. Trường hợp có lý do bất khả kháng không thể có mặt tham dự phiên đấu giá phải báo ngay cho đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá biết để xử lý và phải có xác nhận của chính quyền nơi xảy ra sự việc;
- Chấp hành đầy đủ nội quy cuộc đấu giá và quy định của Quy chế này;
- Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Điều 29. Quyền và nghĩa vụ của người trúng đấu giá: Điều 48 của Luật Đấu giá tài sản.

Điều 30. Các trường hợp không được tiếp tục tham gia đấu giá:

- Đến trễ hoặc không có mặt tại cuộc đấu giá trừ trường hợp bất khả kháng;
- Có mặt tại cuộc đấu giá nhưng: xin rút không tham gia đấu giá; trả giá dưới giá khởi điểm, trả giá thấp hơn bước giá của mỗi lần trả giá đã được quy định;
- Vi phạm nội quy cuộc đấu giá và đã bị truất quyền tham gia đấu giá;
- Rút lại giá đã trả.

Điều 31. Hủy kết quả đấu giá tài sản: Kết quả đấu giá tài sản bị hủy trong trường hợp sau đây:

- Theo thỏa thuận giữa người có tài sản đấu giá, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản và người trúng đấu giá về việc hủy kết quả đấu giá tài sản hoặc giữa người có tài sản đấu giá và người trúng đấu giá về việc hủy giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá, trừ trường hợp gây thiệt hại hoặc làm ảnh hưởng đến lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức;
- Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, hợp đồng mua bán tài sản đấu giá bị Tòa án tuyên bố vô hiệu theo quy định của pháp luật về dân sự trong trường hợp người trúng đấu giá có hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 5 Điều 9 của Luật Đấu giá tài

sản;

- Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản bị hủy bỏ theo quy định tại khoản 6 Điều 33 của Luật Đấu giá tài sản;

- Theo quyết định của người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính khi có một trong các căn cứ quy định tại khoản 6 Điều 33 của Luật Đấu giá tài sản hoặc trong trường hợp người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, đấu giá viên có hành vi thông đồng, móc nối, dìm giá trong quá trình tham gia đấu giá dẫn đến làm sai lệch thông tin tài sản đấu giá hoặc hồ sơ tham gia đấu giá hoặc kết quả đấu giá tài sản;

Điều 32. Tổ chức thực hiện:

Công ty Đấu giá Hợp danh Bảo Việt, VPBank, người đăng ký tham gia đấu giá, người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, người mua được tài sản đấu giá, các đơn vị và cá nhân có liên quan trong quá trình tổ chức đấu giá tài sản có trách nhiệm thực hiện Quy chế này.

GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- VPBank (để theo dõi);
- Niêm yết theo quy định;
- Khách hàng tham gia đấu giá;
- Lưu: VT, HS.

(đã ký, đóng dấu)